



**P U T U S A N**

Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochammad Maulid Irhas Bin Namin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/19 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gundih Rel No. 23, RT.02, RW.01, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mochammad Maulid Irhas Bin Namin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 23 Maret 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2026 sampai dengan tanggal 1 Juni 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 9 Juni 2026
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Juli 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 September 2026

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokatnya Endang Suprawati, S.H., M.H., M. Zaenal Arifin, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Kelurahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN. Sby., tanggal 09 Juni 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 24 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 24 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN** oleh karena itu dengan pidana “**penjara**” selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN** dengan pidana denda Kategori VI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan agar **Terdakwa** ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah wadah rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat:

- 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,280 (nol koma dua delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92, Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1: 867511054015456;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD MAULID IRHAS Bin NAMIN**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2026, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2026 bertempat di Hotel Istana Permata Jalan Dinoyo No. 5, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. CAK IING (DPO) melalui telfon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Parseh Bangkalan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah untuk mengambil narkotika jenis sabu bertemu langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. CAK IING (DPO), selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dari Sdr. CAK IING (DPO), untuk pembayaran Terdakwa akan lakukan setelah narkoba jenis sabu terjual, sedangkan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU sebagai jaminan pembayaran. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Tulungagung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. CAK NUR (DPO) sebanyak  $\pm$  4 (empat) gram. Lalu, atas arahan dari Sdr. CAK NUR (DPO), Terdakwa menuju ke Lamongan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dari CAK NUR (DPO) kepada Sdr. DENOK (DPO) sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram, lalu untuk sisa narkoba jenis sabu merupakan upah Terdakwa yang Terdakwa simpan

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan juga menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi WIRA ANANTA NAVY ANTARA dan Saksi LEYNNISTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di dalam Hotel Istana Permata Kamar No. 505 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo 5, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah wadah Rokok Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat total netto  $\pm$  0,280 (nol koma dua delapan nol) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92 Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1 867511054015456;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 01952/NNF/2026 tanggal 13 Maret 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti :
  - 6118/2026/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,280 gram.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana -----**

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MOCHMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2026, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2026 bertempat di dalam Hotel Istana Permata Kamar No. 505 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo No. 5, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi WIRA ANANTA NAVY ANTARA dan Saksi LEYNNISTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di dalam Hotel Istana Permata Kamar No. 505 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo 5, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah wadah Rokok Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat total netto  $\pm 0,280$  (nol koma dua delapan nol) gram;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92 Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1 867511054015456;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 01952/NNF/2026 tanggal 13 Maret 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti :
  - 06118/2026/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,280 gram.  
setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WIRA ANANTA NAVY ANTARA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. CAK IING (DPO) melalui telfon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Desa Parseh Bangkalan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah untuk mengambil narkotika jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. CAK IING (DPO), selanjutnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dari Sdr. CAK IING (DPO), untuk pembayaran Terdakwa akan

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan setelah narkoba jenis sabu terjual, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU sebagai jaminan pembayaran.

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Tulungagung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. CAK NUR (DPO) sebanyak  $\pm 4$  (empat) gram. Lalu, atas arahan dari Sdr. CAK NUR (DPO), Terdakwa menuju ke Lamongan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dari CAK NUR (DPO) kepada Sdr. DENOK (DPO) sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram, lalu untuk sisa narkoba jenis sabu merupakan upah Terdakwa yang Terdakwa simpan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan juga menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Bersama-sama dengan Saksi LEYNNISTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat, yang menyatakan bahwa di dalam Hotel Istana Permata Kamar No. 505 beralamatkan di Jl. Dinoyo 5, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar setelah saksi tindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah Rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat total netto  $\pm 0,280$  (nol koma dua delapan nol) gram, 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92 Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1 867511054015456;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi LEYNNISTYAWAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. CAK IING (DPO) melalui telfon dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 5$  (lima) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Parseh Bangkalan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah untuk mengambil narkoba jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. CAK IING (DPO),

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dari Sdr. CAK IING (DPO);

- Bahwa untuk pembayaran Terdakwa akan lakukan setelah narkoba jenis sabu terjual, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU sebagai jaminan pembayaran. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Tulungagung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. CAK NUR (DPO) sebanyak  $\pm$  4 (empat) gram. Lalu, atas arahan dari Sdr. CAK NUR (DPO), Terdakwa menuju ke Lamongan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dari CAK NUR (DPO) kepada Sdr. DENOK (DPO) sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram, lalu untuk sisa narkoba jenis sabu merupakan upah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan juga menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Bersama-sama dengan Saksi WIRA ANANTA NAVY ANTARA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Hotel Istana Permata Kamar No. 505 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo 5, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah Rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat total netto  $\pm$  0,280 (nol koma dua delapan nol) gram, 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92 Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1 867511054015456.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. CAK IING (DPO) melalui telfon dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Parseh Bangkalan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah untuk mengambil narkoba jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. CAK IING (DPO), selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 5$  (lima) gram dari Sdr. CAK IING (DPO);
- Bahwa untuk pembayaran Terdakwa akan lakukan setelah narkoba jenis sabu terjual, sedangkan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU sebagai jaminan pembayaran. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Tulungagung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. CAK NUR (DPO) sebanyak  $\pm 4$  (empat) gram. Lalu, atas arahan dari Sdr. CAK NUR (DPO), Terdakwa menuju ke Lamongan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dari CAK NUR (DPO) kepada Sdr. DENOK (DPO) sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram, lalu untuk sisa narkoba jenis sabu merupakan upah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan juga menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah Rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat total netto  $\pm 0,280$  (nol koma dua delapan nol) gram, 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92 Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1 867511054015456.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) buah wadah rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat total netto  $\pm 0,280$  (nol koma dua delapan nol) gram;
- 2.1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92, Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1: 867511054015456;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. CAK IING (DPO) melalui telfon dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Desa Parseh Bangkalan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah untuk mengambil narkoba jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. CAK IING (DPO), selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dari Sdr. CAK IING (DPO);
- Bahwa untuk pembayaran Terdakwa akan lakukan setelah narkoba jenis sabu terjual, sedangkan pada waktu itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU sebagai jaminan pembayaran. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Tulungagung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. CAK NUR (DPO) sebanyak  $\pm$  4 (empat) gram. Lalu, atas arahan dari Sdr. CAK NUR (DPO), Terdakwa menuju ke Lamongan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dari CAK NUR (DPO) kepada Sdr. DENOK (DPO) sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram, lalu untuk sisa narkoba jenis sabu merupakan upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan juga menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi WIRA ANANTA NAVY ANTARA dan Saksi LEYNNISTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Hotel Istana Permata Kamar No. 505 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo 5, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan oleh para saksi dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah wadah Rokok Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,280 (nol koma dua delapan nol) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92 Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1 867511054015456;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 01952/NNF/2026 tanggal 13 Maret 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti :
  - 06118/2026/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,280 gram.setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 618 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana** berbunyi “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa*” dan **pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana** yang berbunyi “*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*”. Bahwa pasal **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk ancaman pidananya telah disesuaikan melalui Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** dengan menghapuskan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby



ancaman pidana minimum khusus sehingga lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada **Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS bin NAMIN** yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 01952/NNF/2026 tanggal 13 Maret 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 06118/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,280$  gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. CAK IING (DPO) melalui telfon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 5$  (lima) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Parseh Bangkalan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah untuk mengambil narkotika jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. CAK IING (DPO), selanjutnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 5$  (lima) gram dari Sdr. CAK IING (DPO), untuk pembayaran Terdakwa akan lakukan setelah narkotika jenis sabu terjual, sedangkan pada waktu itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU sebagai jaminan



pembayaran. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Tulungagung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. CAK NUR (DPO) sebanyak  $\pm$  4 (empat) gram. Lalu, atas arahan dari Sdr. CAK NUR (DPO), Terdakwa menuju ke Lamongan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dari CAK NUR (DPO) kepada Sdr. DENOK (DPO) sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram, lalu untuk sisa narkotika jenis sabu merupakan upah Terdakwa yang Terdakwa simpan. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan juga menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma; Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi WIRA ANANTA NAVY ANTARA dan Saksi LEYNNISTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Hotel Istana Permata Kamar No. 505 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo 5, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya diduga sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah Rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,280 (nol koma dua delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92 Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1867511054015456;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gita-gitanya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMMAD MAULID IRHAS BIN NAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah wadah rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah klip plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,280 (nol koma dua delapan nol) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone OPPO Type A92, Warna Hitam, Simcard Simpati Nomor 081-231-987-120 dengan nomor IMEI 1 : 867511054015456;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 03 September 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Muhammad Sukamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya.

Hakim Anggota,

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2026/PN Sby